

CONVOCATORIA 34/25 - PROCESO 1

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO A2-01. CUERPO DE GESTIÓN.

TURNO LIBRE

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	D	31	C	61	C	91	B	121	D
2	B	32	D	62	B	92	D	122	A
3	C	33	B	63	A	93	D	123	B
4	C	34	B	64	C	94	D	124	A
5	B	35	D	65	B	95	A	125	B
6	D	36	C	66	D	96	B		
7	D	37	A	67	B	97	D		
8	A	38	B	68	B	98	D		
9	ANULADA	39	B	69	B	99	B		
10	C	40	A	70	D	100	C		
11	D	41	C	71	A	101	A		
12	C	42	C	72	B	102	D		
13	B	43	D	73	A	103	B		
14	C	44	D	74	C	104	D		
15	D	45	B	75	B	105	C		
16	A	46	A	76	B	106	B		
17	D	47	A	77	C	107	B		
18	D	48	D	78	B	108	D		
19	C	49	B	79	B	109	B		
20	C	50	C	80	C	110	C		
21	D	51	D	81	C	111	D		
22	C	52	A	82	C	112	A		
23	A	53	A	83	B	113	D		
24	B	54	A	84	B	114	A		
25	A	55	C	85	C	115	A		
26	D	56	B	86	A	116	C		
27	C	57	D	87	C	117	A		
28	B	58	A	88	B	118	D		
29	D	59	D	89	D	119	D		
30	A	60	B	90	B	120	B		

CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE GESTIÓN A2-01

TURNO LIBRE

CONVOCATORIA 34.1/25

PRIMER EJERCICIO

TIEMPO REALIZACIÓN:

3 horas y 30 minutos (210 minutos)

1. Indique el enunciado CORRECTO de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de diez años a contar desde la fecha de inscripción.
- B) El apoderamiento «apud acta» se otorgará únicamente mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- C) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, pero no de sello electrónico.
- D) Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.

2. Indique la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos tanto personalísimos como no personalísimos que puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
- B) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo no siempre serán inmediatamente ejecutivos.
- C) La compulsión sobre el patrimonio constituye un medio de ejecución forzosa, junto a la multa coercitiva y la ejecución subsidiaria.
- D) No obstante las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, se admitirán a trámite acciones posesorias en materia de ejecución forzosa a efectos de valorar el medio menos restrictivo a aplicar.

3. Indique la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Siempre se efectuará por medios electrónicos la notificación que contenga medios de pago a favor de los obligados.
- B) Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
- C) Con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro, se podrá practicar la comunicación o notificación personal, si lo solicita en ese momento, aunque sea interesado obligado a recibirlas por medios electrónicos.
- D) Todo interesado podrá decidir que las notificaciones se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

4. Señale la respuesta INCORRECTA de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

- A) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- B) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- C) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento reglamentariamente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- D) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

5. Señale la respuesta INCORRECTA, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
- B) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la irretroactividad de los actos administrativos.
- C) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- D) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

6. Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones:

- A) Podrán suspender la tramitación del mismo, salvo la recusación.
- B) Suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
- C) Podrán suspender la tramitación del mismo, incluso la recusación.
- D) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

7. Señale la respuesta CORRECTA: Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se deberán suspender las actuaciones.
- B) El informe emitido fuera de plazo no será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
- C) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.
- D) De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22 de la Ley 39/2015.

8. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
- B) En los procedimientos iniciados de oficio, cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
- C) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
- D) En los procedimientos iniciados de oficio, cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.

9. Señale la respuesta INCORRECTA: Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015.
- B) En cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la anulabilidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015.
- C) El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
- D) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

10. Señale la respuesta INCORRECTA: Según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán causas de inadmisión de un recurso administrativo.

- A) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- B) Carecer de legitimación el recurrente.
- C) Tratarse de un acto susceptible de recurso.
- D) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

11. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿a quién corresponde la potestad de hacer ejecutar las sentencias?

- A) Al órgano administrativo autor del acto objeto de recurso.
- B) Al órgano de gobierno de la Administración autora del acto objeto de recurso.
- C) Al juzgado o tribunal que hubiera conocido el asunto en última instancia.
- D) Al juzgado o tribunal que hubiera conocido el asunto en primera o única instancia.

12. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) Solo tendrán la consideración de órgano administrativo las unidades administrativas que ejerzan potestades públicas.
- B) Una unidad administrativa no puede considerarse órgano si no está expresamente prevista en una norma con rango de ley.
- C) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- D) La creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma o distinta Administración Pública que desarrolle igual función sobre la misma materia.

13. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- A) A toda avocación de competencias le precede una delegación de las mismas.
- B) Toda competencia delegada es susceptible de ser revocada y avocada.
- C) Los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso no podrán delegar la resolución de dichos recursos.
- D) Las resoluciones administrativas que se adopten por avocación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano avocado.

14. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas:

- A) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial.
- B) En el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, la propuesta de resolución será formulada en un plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
- C) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone por sí misma, derecho a la indemnización.
- D) No serán indemnizables, los daños derivados de circunstancias que no se pudiesen prever técnicamente por la Administración en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas previstas reglamentariamente para estos casos.

15. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas:

- A) En todo caso, el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- B) Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
- C) Si una vez iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado y deberá ser resuelto en un mes desde la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
- D) Los acuerdos de terminación convencional que recaigan en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, deberán fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

16. Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora:

- A) Cuando la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador sea ejecutiva, la manifestación por parte del interesado a la Administración de su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución implicará su suspensión cautelar.
- B) En los procedimientos sancionadores, la resolución del procedimiento complementario será inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa.
- C) El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones y sin que sea necesaria la formulación de propuesta de resolución, cuando durante la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que no se ha podido identificar a la persona responsable de la infracción administrativa.
- D) En caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada.

17. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el procedimiento sancionador:

- A) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
- B) Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer, en defecto de regulación reglamentaria específica, únicamente la sanción correspondiente a la infracción más leve cometida.
- C) Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que, concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, previa emisión por el instructor de informe preceptivo y determinante al respecto.
- D) El plazo de prescripción de las sanciones se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

18. Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa:

- A) El beneficiario de una expropiación no puede ser un particular.
- B) El Jurado Provincial de expropiación estará presidido por el Registrador de la Propiedad de mayor antigüedad de la provincia.
- C) Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente expropiatorio, teniéndose en cuenta aquellas plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro.
- D) El Jurado de Expropiación, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración, decidirá ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación.

19. Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana:

- A) Existe mutación demanial en aquellos casos en los que un bien del dominio público es afectado a un uso o servicio público distinto al que venía sirviendo, lo que justifica su continuación dentro del régimen de demanialidad.
- B) El uso común especial de los bienes de dominio público de la Generalitat requerirá de licencia o autorización, que será en todo caso, temporal y que nunca podrá excluir el uso común general.
- C) La propiedad de bienes inmuebles patrimoniales de la Generalitat, podrá ser cedida gratuitamente a otras administraciones públicas para fines de utilidad pública o interés social, mediante acuerdo del titular de la conselleria competente en materia de patrimonio y a propuesta del titular del departamento a los que estén adscritos y será notificado a la administración interesada y publicado en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.
- D) El plazo de duración de las concesiones de dominio público no podrá exceder de 75 años, salvo que las leyes especiales señalen otro menor.

20. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana:

- A) La creación, supresión o reforma de departamentos y organismos públicos de la Generalitat, en virtud de norma legal o reglamentaria implicará una mutación demanial externa.
- B) La enajenación de bienes inmuebles de dominio privado de la Generalitat podrá efectuarse mediante declaración de enajenabilidad acordada por el titular de la conselleria a la que esté adscrito el bien previo informe favorable del director general de Patrimonio.
- C) Cuando para la prestación en régimen gestión indirecta de un servicio público de la Generalitat sea necesario el uso común especial o el uso privativo de un determinado bien de dominio público de la misma, la concesión o autorización para dichos usos se entenderá implícita en la del servicio público.
- D) La Generalitat podrá ceder el uso de sus bienes inmuebles patrimoniales, cuya afectación o explotación no se juzgue previsible, de forma gratuita y por un plazo máximo de veinte años, para fines de utilidad pública o interés social, que redunden directamente en beneficio de los habitantes de la Comunitat Valenciana.

21. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Corresponderá al Consell la autorización previa para la concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva superior a un millón de euros o concesión directa de cuantía superior a 150.000 euros.
- B) La competencia para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o avales de la Comunitat Valenciana corresponde a las personas titulares de las consellerias en el ámbito de las subvenciones concedidas por su departamento, siendo competente el Director en el caso de las otorgadas por los organismos públicos.
- C) Las personas titulares de las consellerias serán los competentes para la aprobación de las bases reguladoras y, en su caso, la concesión de aquellas subvenciones en que se acreditan razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública.
- D) La competencia para aprobar mediante orden o resolución, según proceda, las oportunas bases reguladoras de la concesión de las subvenciones corresponde a las personas titulares de las consellerias, tanto en el ámbito de sus departamentos como en el de los organismos vinculados o dependientes.

22. Señale la respuesta CORRECTA, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas mediante orden de la persona titular de la conselleria por razón de la materia de acuerdo con el procedimiento previsto para la elaboración de disposiciones de carácter general, debiendo ser tramitados todos los trámites por vía de urgencia, excepto las que prevean un contenido normativo que desarrolle o complemente una ley sectorial o norma comunitaria.
- B) Con carácter general, los pagos anticipados, en caso de transferencias corrientes podrán alcanzar hasta un máximo del 40% del importe global de la subvención concedida.
- C) En todo caso, las bases reguladoras tendrán que establecer un régimen de garantías cuando el importe de la subvención a recibir por la persona o entidad beneficiaria sea superior a un millón de euros.
- D) No cabrá la delegación de las competencias de las personas titulares de las consellerias en relación con la concesión de las subvenciones.

23. Señale la respuesta CORRECTA, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

- A) La prohibición de conceder ayudas a quienes no se hallen al corriente de sus obligaciones de reintegro de subvenciones públicas, se apreciará de forma automática y subsistirá mientras concorra dicha circunstancia.
- B) La carencia o insuficiencia de crédito es una causa de anulabilidad de la resolución de concesión de subvenciones.
- C) Cuando el porcentaje máximo de subcontratación no figure expresamente en la normativa reguladora de la subvención, podrá ser de hasta el 30 por ciento del importe de la subvención concedida.
- D) En ningún caso serán gastos subvencionables los gastos financieros.

24. Señale la respuesta CORRECTA, según el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro:

- A) Excepcionalmente, en los procedimientos de elaboración de los convenios que suscriba la Generalitat, la coordinación y, en su caso, el asesoramiento es competencia de las personas titulares de las subsecretarías de los respectivos departamentos del Consell.
- B) En todo caso, los instrumentos de formalización de los convenios deberán especificar otras causas de extinción del convenio diferentes a la conclusión del plazo de su vigencia, así como la forma de terminar, en estos supuestos, las actuaciones en curso de ejecución.
- C) El cumplimiento de la memoria económica suscrita por la persona titular de la subsecretaría correspondiente o tratándose de organismos públicos, por el órgano que ejercite funciones equivalentes en los mismos, será preceptiva en los proyectos de convenio que comporten obligaciones económicas para la Generalitat.
- D) La autorización del Consell para suscribir convenios será preceptiva en los convenios celebrados con personas físicas de los que se deriven directa o indirectamente obligaciones económicas para la Administración de la Generalitat cuando su cuantía sea superior a 150.000 euros.

25. Señale cuál de las siguientes es causa de anulabilidad de un contrato celebrado por un poder adjudicador, según el artículo 40 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) La inclusión de cláusulas en los pliegos que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
- B) La falta de mención expresa en los pliegos de la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
- C) La falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario.
- D) La falta de publicación del anuncio de licitación en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

26. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos menores:

- A) Tendrán un valor estimado igual o inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- B) Tendrán un precio igual o inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- C) Incluirán en el expediente al menos tres ofertas.
- D) Podrán verificar su pago a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

27. Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.
- B) Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice expresamente.
- C) El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de servicios.
- D) Cuando el órgano de contratación proceda a la división en lotes del objeto del contrato, podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta, justificándolo debidamente en el expediente.

28. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.
- B) En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe de la garantía provisional, de exigirse, se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin que en ningún caso pueda superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato.
- C) En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que, además de la garantía definitiva, se preste una complementaria de hasta un 3 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- D) Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA incluido.

29. Según el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes es causa de resolución del contrato?

- A) El incumplimiento de las obligaciones, principal o accesorias, del contrato.
- B) El incumplimiento de una obligación calificada de esencial por el responsable del contrato.
- C) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios a los trabajadores del contratista o del subcontratista por parte de la Administración contratante.
- D) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la ejecución del contrato.

30. Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el contrato de obras, el plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, y no podrá ser:

- A) Inferior a un año, salvo casos especiales.
- B) Inferior a un año, en todo caso.
- C) Superior a tres años, en todo caso.
- D) Superior a tres años, salvo casos especiales.

31. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes NO es un sistema para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas?

- A) Acuerdos marco.
- B) Centrales de contratación.
- C) Subasta electrónica.
- D) Sistemas dinámicos de adquisición.

32. De acuerdo con la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de simplificación administrativa, cuál de los siguientes objetivos NO se incluirá en el Plan de Simplificación recogido en el artículo 7.

- A) El cronograma previsto.
- B) Los indicadores que permitan conocer su grado de cumplimiento.
- C) Los órganos responsables de su ejecución.
- D) La dotación económica necesaria para el cumplimiento de los objetivos.

33. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público prevé que sus disposiciones sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica a:

- A) Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- B) El personal funcionario de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
- C) El personal de investigación.
- D) El personal de las universidades públicas.

34. ¿Cuál de los siguientes órganos tendrá, según la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la Función Pública, un representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias?

- A) La Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública.
- B) El Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana.
- C) El Consell Interdepartamental de Retribucions.
- D) El Consell Superior de la Funció Pública Valenciana.

35. ¿Cuál de las siguientes causas dará lugar a la finalización de nombramiento de personal funcionario interino, según, la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana?

- A) La constitución de una nueva bolsa de la que no forme parte.
- B) El nombramiento en su puesto de personal funcionario de carrera en mejora de empleo.
- C) El transcurso de tres años desde su nombramiento en el puesto en sustitución de la persona titular del mismo.
- D) La supresión o a la amortización del puesto asignado, como consecuencia de razones organizativas.

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en relación con la regulación sobre el personal directivo público profesional contenida en la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana?

- A) El personal funcionario de carrera será declarado en situación de servicios especiales cuando sea nombrado en puestos que integren la Dirección Pública Profesional.
- B) Los puestos de trabajo de directivo público profesional deberán incluirse en la relación de puestos de trabajo de la presidencia de la Generalitat, conselleria u organismo a la que estén adscritos.
- C) En la administración de la Generalitat el régimen de incompatibilidades del personal directivo público profesional será el establecido para los altos cargos de la administración de la Generalitat.
- D) El nombramiento y cese del personal directivo público profesional será libre.

37. De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana ¿en qué situación administrativa se hallará el personal funcionario de carrera que, por encargo de su administración pública y de acuerdo con los intereses de esta, pase temporalmente a prestar servicios en otra administración pública, con objeto de obtener un perfeccionamiento en técnicas profesionales y de la administración?

- A) Servicio activo.
- B) Excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público.
- C) Servicio en otras administraciones públicas.
- D) Servicios especiales.

38. Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 45 de la Ley 4/21, del 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en la Administración de la Generalitat los puestos de trabajo de naturaleza laboral se circunscribirán a:

- A) Puestos de trabajo que satisfagan necesidades de carácter periódico y continuo.
- B) Empleos de carácter singularizado que no requieran una formación académica determinada y/o que no sean atribuibles a los cuerpos y escalas existentes.
- C) Empleos auxiliares vinculados exclusivamente a la organización de eventos y congresos.
- D) Puestos temporales en las oficinas y dependencias de la Generalitat en el extranjero.

39. Según prevé la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, ¿para el acceso a cuerpos o escalas de qué grupo de clasificación profesional se debe exigir estar en posesión de un título de técnico o técnica de formación profesional?

- A) B.
- B) C1.
- C) C.
- D) A2.

40. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 114 de la Ley 4/21, del 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, las convocatorias de concurso deberán incluir, en todo caso, los datos siguientes:

- A) Número, denominación, retribuciones básicas y complementarias vinculadas al puesto de trabajo, así como su adscripción orgánica y localidad y, en su caso, otras circunstancias específicas de la prestación del servicio.
- B) Cuerpo, escala, agrupación profesional funcionarial o, en su caso, agrupación de puestos de trabajo de adscripción, así como el resto de los requisitos exigidos para su desempeño, según la relación de puestos de trabajo.
- C) Plazo de presentación de solicitudes.
- D) Composición de la comisión de valoración.

41. ¿Cuál de los siguientes NO es una causa de finalización de la comisión de servicios según el Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana?

- A) Renuncia del personal comisionado.
- B) Revocación de la comisión.
- C) Reingreso de personal en excedencia forzosa.
- D) Transcurso del tiempo en su caso establecido.

42. Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 141 de la Ley 4/21, del 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el personal funcionario de carrera será declarado en la situación de servicios especiales:

- A) Cuando sea nombrado para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades independientes o vinculadas a las administraciones públicas que, de conformidad con lo que se establezca en la correspondiente normativa organizativa de cada administración, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.
- B) Cuando ostente cargo electivo a nivel municipal, provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más representativas.
- C) Cuando sea designado como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento y no opten por permanecer en servicio activo.
- D) Cuando tenga autorización de su administración pública para realizar una misión por un periodo no superior a 6 meses en un programa de cooperación internacional y la retribución corra a cargo de este programa.

43. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 171 de la Ley 4/21, del 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, se considerarán faltas graves del personal funcionario público las siguientes:

- A) La simulación de enfermedad o accidente cuando comporte ausencia del trabajo.
- B) La grave desconsideración con el personal empleado público o con la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones.
- C) La grave perturbación del servicio que impida el normal funcionamiento de este.
- D) La emisión de informes manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a la ciudadanía.

44. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, ¿cuál de los siguientes NO es un derecho individual del empleado público que se ejerce de forma colectiva?

- A) El planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.
- B) La libertad sindical.
- C) El ejercicio del derecho de huelga garantizando el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- D) Recibir la protección y formación adecuada y eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

45. Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales:

- A) Es un mecanismo de garantía en el cual participan todas las Comunidades Autónomas cuyo PIB sea superior a la media y el Estado con su aportación de recursos adicionales.
- B) Las Comunidades Autónomas participan en el Fondo de Garantía correspondiente al 2007, con arreglo a su reparto atendiendo a las variables que determinan la unidad de necesidad.
- C) Es la diferencia, positiva o negativa, entre las necesidades globales de financiación de la Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad tributaria.
- D) Tiene por objeto asegurar que cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar.

46. De acuerdo con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. ¿cuál de los siguientes Fondos NO forma parte del sistema de financiación?

- A) El Fondo de Compensación Interterritorial.
- B) El Fondo de Cooperación.
- C) El Fondo de Competitividad.
- D) El Fondo de Suficiencia Global.

47. Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con lo establecido respecto a los escenarios plurianuales y el objetivo de estabilidad en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se enmarcan anualmente los Presupuestos de la Generalitat, constituyen la programación de la actividad del sector público de la Generalitat con presupuesto limitativo.
- B) Los escenarios plurianuales se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a la Comunitat, abarcarán un período de cuatro años.
- C) Los escenarios contendrán, entre otros parámetros, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de operaciones de tesorería para dicho periodo de conformidad con lo previsto en la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- D) Los escenarios se formularán tras el análisis de compromisos de gasto en ejercicios anteriores y ulteriores.

48. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 6/2025, de 30 de mayo, de presupuestos para el ejercicio 2025, en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de los organismos autónomos de la Generalitat, el crédito presupuestario se determina, atendiendo a la clasificación orgánica, de acuerdo a su naturaleza económica y funcional, de la forma siguiente:

- A) Para los gastos de personal: consignación por capítulo económico, grupo funcional y fondo.
- B) Para los gastos en bienes corrientes: consignación por capítulo económico, grupo funcional y fondo.
- C) Para gastos en inversiones reales con créditos no finalistas: consignación por capítulo económico, proyecto de inversión y programa presupuestario.
- D) Para los gastos de activos: consignación por proyecto financiero, capítulo económico, programa presupuestario y fondo.

49. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 6/2025, de 30 de mayo, de presupuestos para el ejercicio 2025, en el ámbito de la Administración de la Generalitat y de los organismos autónomos de la Generalitat, la contabilización del gasto será:

- A) Para las transferencias corrientes: subconcepto económico y fondo, este último en los casos que proceda.
- B) Para los gastos de personal: subconcepto económico y fondo, este último en los casos que proceda.
- C) Para las transferencias de capital: subconcepto económico, subproyecto y fondo, este último en los casos que proceda.
- D) Para los gastos financieros: subconcepto económico, sublínea y fondo, este último en los casos que proceda.

50. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Los fondos destinados a anticipos de caja fija tendrán el carácter de fondos públicos y formarán parte del presupuesto de la Generalitat.
- B) Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter provisional y puntual que se realizan a las habilitaciones para la atención inmediata de gastos urgentes.
- C) los fondos destinados a anticipos de caja fija tendrán el carácter de fondos públicos y formarán parte de la Tesorería de la Generalitat.
- D) Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos para el pago de gastos que en el momento de su expedición no puedan ir acompañados de los correspondientes documentos acreditativos.

51. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, respecto a las fases de ejecución del presupuesto, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) La Aprobación del gasto es el acto por el cual se autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservándose, a tal fin, la totalidad o una parte de un crédito presupuestario.
- B) El Reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública de la Generalitat derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta la propuesta de pago correspondiente.
- C) La Aprobación del gasto inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública de la Generalitat.
- D) El Reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se acuerda, previos los trámites legales procedentes, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable.

52. Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 6/2025, de 30 de mayo, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025, es competencia de las consellerias la autorización de las modificaciones presupuestarias de:

- A) Transferencias para la reasignación de los créditos vinculados al Fondo de Compensación Interterritorial.
- B) Transferencias de crédito entre los capítulos II del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación de los importes previstos en los fondos finalistas.
- C) Transferencias de crédito entre los mismos capítulos VI del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la inclusión o supresión de proyectos de inversión o la variación de los importes previstos en los fondos finalistas de proyectos de inversión.
- D) Transferencias de crédito entre los capítulos III del presupuesto de gastos de los diferentes programas adscritos a la conselleria de que fuesen titulares, salvo que implique la variación los importes previstos en los fondos finalistas.

53. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, cuando la necesidad de concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito se produjese en los organismos autónomos u otras entidades con presupuesto limitativo de la Generalitat y ello significase un aumento en sus créditos, la concesión corresponderá a la persona titular de la conselleria con competencias en materia de hacienda cuando su importe no exceda del:

- A) 5 por ciento de los créditos consignados en sus presupuestos.
- B) 10 por ciento de los créditos consignados en sus presupuestos.
- C) 15 por ciento de los créditos consignados en sus presupuestos.
- D) 20 por ciento de los créditos consignados en sus presupuestos.

54. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, NO estarán sometidos a la fiscalización previa:

- A) Los contratos menores.
- B) Los actos que aprueben gastos.
- C) Los actos que adquieran compromisos de gasto.
- D) Los actos que impliquen movimientos de fondos o valores.

55. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. ¿Cuál de las siguientes modalidades NO adopta la auditoría pública?

- A) La auditoría de regularidad contable.
- B) La auditoría de cumplimiento.
- C) La auditoría de gestión.
- D) La auditoría operativa.

56. Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, son fines de la contabilidad:

- A) Suministrar información económica y financiera útil para la toma de decisiones.
- B) Proporcionar información para el ejercicio de la función de auditoría pública a realizar por Les Corts.
- C) Suministrar información para la determinación de los costes de los servicios públicos.
- D) Mostrar la ejecución de los presupuestos.

57. De acuerdo con lo establecido en de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones NO es un principio contable público:

- A) Salvo prueba en contrario, se presumirá que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido.
- B) No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo que integran las cuentas anuales.
- C) No podrán compensarse las partidas de gastos e ingresos que integran las cuentas anuales.
- D) La variación de los criterios contables de un ejercicio a otro.

58. Señale la afirmación INCORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho:

- A) De responder a ofertas efectivas de trabajo, incluyendo el ámbito de los empleos en la administración pública.
- B) De desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros.
- C) De permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos establecidos por la Comisión.
- D) De residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales.

59. Señale la afirmación CORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el ámbito de la libertad de circulación de mercancías:

- A) Quedarán restringidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente.
- B) Quedarán prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición no se aplicará a los derechos a la exportación.
- C) Quedarán restringidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta limitación no se aplicará a los derechos de aduana de carácter fiscal.
- D) Quedarán prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente.

60. Indique la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- A) Los productos de la pesca se regulan dentro de una política pesquera común diferenciada de la agraria.
- B) Para alcanzar los objetivos previstos de la política agraria común, se crea una organización común de los mercados agrícolas.
- C) El incremento de la productividad agraria no es objetivo de la política agraria común.
- D) La organización común de mercados agrícolas no excluye la discriminación entre productores o consumidores de la Unión.

61. El director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental dicta el 10 de marzo de 2025 una resolución sancionadora por infracción grave de la normativa sobre vertidos, la cual pone fin a la vía administrativa.

El particular sancionado, disconforme con la resolución, presenta el 25 de marzo de 2025 un recurso administrativo ante el mismo director general que dictó el acto.

El tipo de recurso no ha sido determinado por el recurrente, cosa que, de acuerdo con la ley, no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Qué tipo de recurso ha interpuesto y cuál sería el plazo máximo para resolver y notificar de acuerdo con la fecha de presentación del recurso?

A) Ha interpuesto un recurso de alzada, ante el mismo órgano, que debería dictar y notificar antes del 25 de junio de 2025.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

B) Ha interpuesto un recurso de alzada, ante el mismo órgano, que debería dictar y notificar antes del 25 de abril de 2025.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

C) Ha interpuesto un recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto y se debería resolver y notificar en el plazo de un mes, es decir, antes del 25 de abril de 2025.

D) Ha interpuesto un recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto y se debería resolver y notificar en el plazo de tres meses, es decir, antes del 25 de junio de 2025.

62.-El día 10 de enero de 2024, alrededor de las 21:00 horas, el Sr. Montoya se encontraba caminando por un espacio público, y como consecuencia del mal estado en que se encuentra el pavimento, que está roto y hundido, ha sufrido una caída, a causa del bache que se ha creado en dicha zona, provocando un desnivel en plena calzada, por donde transitan las personas. En consecuencia, sufrió una fuerte caída ocasionándole multitud de lesiones, consistentes en contusión en hombro izquierdo y rodilla izquierda.

El Sr. Montoya formuló reclamación de responsabilidad patrimonial con fecha 11 de noviembre de 2024 por los daños derivados de la caída ante el mal estado de la acera, que le produjo el daño descrito.

¿Se cumplen los requisitos exigidos legalmente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para que se genere el derecho del particular a ser indemnizado?

A) No, porque el lesionado debió prestar atención al estado del pavimento, es de su responsabilidad atender a las circunstancias que afecten a su movilidad personal y, no puede imputarse a la Administración la falta de atención ante desperfectos del todo previsibles y accidentes evitables con una mínima atención de los usuarios.

B) Sí, porque la lesión ha sido consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

C) Sí, porque el accidente ha sido consecuencia de una fuerza mayor.

D) No, porque la lesión se ha producido de forma fortuita.

63. El Sr. Federico comete una infracción en materia de comercio y consumo el día 8 de julio de 2024 por la realización de transacciones desleales en las que se había impuesto injustificadamente a las personas consumidoras, recargos o cobros indebidos y prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mínimas, así como por la no aceptación de los medios de pago admitidos legalmente u ofertados. Instruida la correspondiente acta por parte de la inspección competente, la Administración dicta el acuerdo de iniciación del oportuno procedimiento sancionador en fecha 6 de septiembre de 2024. De acuerdo con la Ley vigente en este momento, la infracción cometida tiene la calificación de grave. Sin embargo, el día 29 de septiembre de 2024, mientras se tramita el procedimiento sancionador, entra en vigor una nueva Ley en esta misma materia, que modifica la calificación de la infracción por esos mismos hechos.

¿Qué Ley resultará aplicable a la resolución del procedimiento que se dicte y cuáles serían sus consecuencias?

- A) Será de aplicación la disposición sancionadora más favorable al presunto infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción.
- B) Será de aplicación la disposición sancionadora más favorable al presunto infractor, excepto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción, pero sí en cuanto a sus plazos de prescripción.
- C) Será de aplicación la nueva disposición sancionadora porque aún no se ha dictado resolución.
- D) En todo caso, será de aplicación la disposición sancionadora vigente en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

64. La Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral va a convocar por concurrencia competitiva unas ayudas para el fomento de la economía social destinadas a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Está previsto incluir, como costes subvencionables, los gastos de adquisición de equipos informáticos de carácter inventariable necesarios para el funcionamiento de las actividades subvencionables.

Atendiendo a lo anterior, señale la respuesta correcta sobre el régimen de los pagos anticipados, que podrá establecerse en las bases reguladoras, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y subvenciones:

- A) Podrá preverse un anticipo que alcance hasta un 30% del importe anual de la subvención concedida. El Consell, mediante acuerdo, podrá modificar este porcentaje al alza hasta un 50%, pudiendo ser del 65% cuando se trate de subvencionar con entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas territoriales proyectos o programas vinculados a las áreas de acción social, incluyendo la cultura, el trabajo, el deporte, el ocio y el turismo inclusivos y del 100%, única y exclusivamente, cuando se trate de subvenciones de las previstas en artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- B) Podrá preverse un anticipo que alcance hasta un 30% del importe de la subvención concedida. El Consell, mediante Decreto, podrá modificar este porcentaje al alza hasta un 50%, pudiendo ser del 65% cuando se trate de subvencionar con entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas territoriales proyectos o programas vinculados a las áreas de acción social, incluyendo la cultura, el empleo, formación y cualificación profesional, el deporte, el ocio y el turismo inclusivos y del 100%, única y exclusivamente, cuando se trate de subvenciones de las previstas en artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- C) Podrá preverse un anticipo de hasta un 30% del importe de la subvención concedida cuando se trate de administraciones públicas territoriales de la Comunitat Valenciana.
- D) Podrá preverse un anticipo de hasta un 50% del importe de la subvención concedida cuando se trate de administraciones públicas territoriales de la Comunitat Valenciana, siempre que esté previsto en las bases de la convocatoria.

65. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo pretende adquirir un nuevo inmueble como sede del Consell Valencià de Investigació constituyendo un centro de divulgación científica que gestionará el centro de datos y en el que se organizarán conferencias, seminarios y exposiciones educativas. De conformidad con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana, el titular de la conselleria competente en materia de patrimonio pretende exceptuar el concurso público y autorizar excepcionalmente la adquisición directa de este inmueble, a propuesta del departamento interesado y previo informe de la Dirección General de Patrimonio.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 14/2003, ¿cuál de las siguientes circunstancias no sería causa para autorizar la adquisición directa?

- A) Cuando el propietario del bien a adquirir sea otra administración pública o, en general, cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.
- B) Cuando el inmueble se encuentre deteriorado por el uso afectando a su integridad, siempre que se acredite en el expediente que se han consultado, un mínimo de tres ofertas.
- C) Si el precio del bien es inferior a 100.000 euros.
- D) Si existe colindancia con un inmueble propiedad de la Generalitat o sobre el que ésta ostente algún derecho.

66. Tras participar en una convocatoria de subvenciones convocada por la Conselleria competente en materia de Industria, la empresa "Pasteles Dulcísimos S.L." resultó beneficiaria de una subvención por importe de 50.000 €. Una vez presentada la documentación justificativa relativa a los gastos objeto de subvención, se procedió al abono de la cuantía concedida.

Días después, se detectó documentación que acreditaba que la empresa había falseado las condiciones que le permitían ser beneficiaria de la subvención. La Conselleria inició y resolvió el procedimiento de reintegro, y la mercantil procedió a devolver íntegramente la subvención.

Posteriormente, se incoó el correspondiente expediente sancionador. ¿Debía iniciarse este procedimiento sancionador?

- A) Sí, pero con una reducción del 50% de la sanción a imponer puesto que la mercantil ha devuelto la cuantía de la subvención mal percibida.
- B) No, devuelta la cuantía mal percibida con los intereses de demora, no se ha producido perjuicio para la hacienda de la Generalitat y no procede iniciar procedimiento sancionador.
- C) No, porque el procedimiento de reintegro es sustituto del procedimiento sancionador.
- D) Sí, la tramitación de un procedimiento sancionador es independiente de la obligación de reintegro y también de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados, en su caso.

67. D^a Alegría Feliz, funcionaria de carrera y jefa de la Sección de Inversiones de la Conselleria competente en materia de Fomento, se encuentra en proceso de adopción internacional junto con su pareja. Finalizados los trámites administrativos previos, Alegría necesita desplazarse durante tres semanas al país de origen de la menor que pretenden adoptar, a fin de completar las actuaciones requeridas por las autoridades del Estado extranjero. ¿Puede D^a Alegría solicitar un permiso para realizar dicho desplazamiento por motivos vinculados al proceso de adopción internacional? En su caso, ¿qué retribuciones tendría derecho a percibir durante ese periodo?

A) Sí, cuando fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, a un permiso de hasta cuatro semanas de duración, percibiendo durante este periodo las retribuciones íntegras.

B) Sí, cuando fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

C) No, para este desplazamiento supuesto no se contempla permiso alguno.

D) Sí, cuando fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo las retribuciones íntegras.

68. En los presupuestos de la Conselleria con competencias en Agricultura se incluye una línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, destinada al fomento de la ganadería extensiva. El conseller, debido a la necesidad de atender numerosos compromisos institucionales y conocer de primera mano la situación de la agricultura, la ganadería y la pesca en la Comunitat Valenciana, considera conveniente delegar la competencia para la tramitación de esta línea de ayudas en la persona titular de la Dirección General competente en materia de Agricultura.

Ante esta intención, surge la duda: ¿Puede delegarse la competencia para la aprobación de las bases reguladoras de la subvención? ¿Y la competencia para aprobar la convocatoria?

A) Ambas competencias podrán desconcentrarse, pero no delegarse.

B) No podría delegarse la aprobación de las bases reguladoras, pero sí la convocatoria.

C) No, la competencia está expresamente atribuida al Conseller, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la competencia es irrenunciable y ha de ejercerse por los órganos administrativos que la tienen atribuida como propia.

D) En materia de subvenciones pueden delegarse todos los actos salvo la aprobación de las bases reguladoras de la subvención y la convocatoria de la misma.

69. Luisa es funcionaria de carrera del cuerpo A1-01 de la Generalitat. Tiene consolidado el componente competencial 28.

Recientemente ha cesado en un puesto de jefa de servicio, clasificado A1-26-E049, que ocupó en comisión de servicios durante seis meses y posteriormente por libre designación durante un año y ocho meses, habiendo sido adscrita provisionalmente a un puesto de trabajo de jefa de sección, clasificado A1-24-E042.

¿A qué garantía retributiva tendrá derecho con motivo de la adscripción a ese puesto según lo previsto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana?

- A) El derecho a percibir un componente de desempeño del puesto de trabajo igual al que tenía asignado el puesto en el que fue cesada.
- B) El derecho a percibir un componente de desempeño del puesto de trabajo no inferior al 80 por 100 del que tenía asignado el puesto en el que fue cesada.
- C) El derecho a percibir unas retribuciones complementarias no inferiores al 80% de las que tenía asignadas el puesto en el que fue cesada.
- D) No tendrá derecho a ninguna garantía retributiva.

70. Silvestre Campos es funcionario de carrera del cuerpo C1-05 (Especialistas Medio Ambiente) y titular de un puesto de Agente Medioambiental en Montanejos.

Encontrándose también en la bolsa de empleo del cuerpo C1-01 (Administrativo), es llamado para ocupar, hasta que sea provisto reglamentariamente, un puesto de ese cuerpo que se encuentra vacante en la Oficina de Empleo de Llíria.

¿Cuál sería la forma de provisión del puesto de Administrativo y en qué situación quedará respecto del puesto de Agente Medioambiental y del cuerpo C1-05?

- A) Nombramiento de funcionario interino en el puesto de Administrativo. Quedará en excedencia voluntaria automática en el cuerpo C1-05, perdiendo la titularidad del puesto de Agente Medioambiental.
- B) Promoción interna horizontal en el puesto de Administrativo. Quedará en excedencia voluntaria por interés particular en el cuerpo C1-05, perdiendo la titularidad del puesto de Agente Medioambiental.
- C) Comisión de servicios en el puesto de Administrativo. Quedará en situación de activo en el cuerpo C1-05, con reserva del puesto de Agente Medioambiental en Montanejos.
- D) Nombramiento provisional por mejora de empleo en el puesto de Administrativo. Quedará en situación de activo en el cuerpo C1-05, con reserva del puesto de Agente Medioambiental en Montanejos.

71. Daniel L. P. es funcionario de carrera del cuerpo A2-01 de la Generalitat Valenciana. Ha superado las pruebas selectivas del cuerpo A2-01 del Ayuntamiento de Valencia y ha obtenido un puesto. ¿En qué situación se quedaría Daniel en la Generalitat Valenciana cuando tome posesión en el Ayuntamiento de Valencia?

- A) Excedencia voluntaria automática por prestar servicios en el sector público.
- B) Servicio activo.
- C) Servicios especiales.
- D) Servicio en otras administraciones públicas.

72. Laura Z. G. se encuentra en situación de excedencia voluntaria por interés particular y solicita el reingreso tras la finalización de la misma. Ha transcurrido el periodo mínimo en excedencia para solicitar el reingreso. Solicitado este, la Administración le comunica que no ha sido posible por falta de puesto de trabajo. ¿En qué situación se quedaría Laura?

- A) Expectativa de destino.
- B) Excedencia forzosa.
- C) Suspensión de funciones.
- D) Excedencia voluntaria incentivada.

73. Los ingresos de la Generalitat Valenciana (en millones de euros) en diversos conceptos en el mes de marzo de 2025 han sido:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	500
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	20
Impuesto de Patrimonio	2
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	140
Impuesto sobre el Valor Añadido	400
Impuestos Especiales de fabricación (cerveza, alcohol y bebidas derivadas, productos intermedios, tabaco, hidrocarburos y electricidad)	150
Tasas afectas a los servicios transferidos	50
Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales	140
Fondo de Suficiencia	-120

De acuerdo con estas cifras, ¿a cuánto han ascendido las entregas a cuenta recibidas en marzo de 2025 del Sistema de Financiación de las comunidades de régimen común?

- A) 1.070 millones de euros
- B) 1.282 millones de euros
- C) 1.402 millones de euros
- D) 1.122 millones de euros

74. La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo recibe durante el ejercicio 2025 una transferencia finalista de la Administración General del Estado por importe de 1.000.000 de euros, destinada a la construcción y mejora de instalaciones educativas, no prevista inicialmente en el presupuesto de la Conselleria.

¿Qué actuación presupuestaria corresponde aplicar y qué órgano es competente para aprobarla?

- A) Tramitar una transferencia de crédito autorizada por el Consell de la Generalitat, para redistribuir fondo entre programas de la misma sección.
- B) Aprobar una ampliación de crédito, autorizada por el titular de la Conselleria de Educación, para hacer frente a necesidades urgentes.
- C) Autorizar una generación de crédito, aprobada por la Conselleria competente en materia de Hacienda.
- D) Efectuar una incorporación de remanentes de crédito, autorizada por la Intervención General.

75. Durante el ejercicio presupuestario de 2025, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio detecta un incremento de la carga de trabajo en el Servicio de Ordenación del Territorio y Paisaje, derivado de la tramitación urgente de nuevos planes de acción territorial e informes ambientales estratégicos exigidos por normativa europea.

Para atender estas necesidades, es necesario contratar personal técnico temporal para reforzar los créditos del programa 442E00 "Ordenación del Territorio y Paisaje", Capítulo I (Gastos de personal) por un importe de 150.000 euros.

Como fuente de financiación, se propone minoración de crédito dentro del programa 432A00 "Urbanismo", también del Capítulo 1, puesto que en este programa se han producido varias vacantes de personal que no se cubrirán en el ejercicio 2025, generando remanentes de crédito disponibles.

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y el artículo 27 j) de la Ley 6/2025, de 30 de mayo, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025, determine qué modalidad de modificación presupuestaria corresponde tramitar y qué órgano es competente para su autorización.

A) Transferencia de crédito, autorizada por el titular de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, al producirse dentro del mismo capítulo.

B) Transferencia de crédito, autorizada por la Conselleria competente en materia de Hacienda, al afectar créditos del Capítulo I entre programas de una misma Conselleria

C) Ampliación de crédito, autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente, al aumentarse la plantilla de personal técnico por razones urgentes.

D) Suplemento de crédito, autorizado por el Consell de la Generalitat, por no existir crédito inicial en la partida del programa 442E00.

76. Para sufragar los servicios públicos, la Comunitat Valenciana obtiene financiación a través de diferentes fórmulas, como emisiones de deuda o préstamos.

Durante el ejercicio 2025, se prevé emitir deuda para cubrir las amortizaciones previstas por importe de 7.024.753,00 euros.

Señale la imputación presupuestaria correcta tanto en el presupuesto de gastos como en el de ingresos.

A) Deberá imputarse al capítulo de Pasivos Financieros del Presupuesto de Gastos y de Activos Financieros del Presupuesto Ingresos.

B) Deberá imputarse al capítulo de Pasivos Financieros del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos.

C) Deberá imputarse al capítulo de Activos Financieros del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos.

D) Deberá imputarse al capítulo de Activos Financieros del Presupuesto de Gastos y de Pasivos Financieros del Presupuesto de Ingresos.

77. De acuerdo con el Decreto 25/2017, de 24 de febrero, del Consell, por el que se regulan los fondos de caja fija, señale cuál de las siguientes resoluciones pondría a la firma del Secretario Autonómico de Hacienda y Financiación:

A) Resolución de la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación por la que se establecen las dotaciones anuales para el año 2025 de los fondos de caja fija.

Vistas las solicitudes realizadas por las distintas Consellerias de la Generalitat con relación a las peticiones anuales de fondos de caja fija.

Y considerando que ninguna de las peticiones supera el límite del 2% de los créditos del capítulo destinado a compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento del ejercicio 2025.

Resuelvo

1.- Autorizar la dotación anual para pagos a realizar a través de fondos de caja fija para las Consellerias que se relacionan en el apartado 2.

2.- Establecer la dotación anual de la siguiente forma:

Presidencia de la Generalitat (CAP. II) 410.000,00

Presidencia de la Generalitat (CAP. VI) 70.000,00

Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, 5.400.000,00

Conselleria de Hacienda, 1.996.500,00

Conselleria de Justicia e Interior 980.000,00

Conselleria de Educación 15.000.000,00

Conselleria de Sanidad 15.192.210,00

Conselleria de Agricultura 2.351.700,00

3.- Las intervenciones delegadas de cada Conselleria procederán, a propuesta de la Subsecretaría u órgano equivalente, a realizar la documentación contable necesaria para efectuar las autorizaciones y disposiciones de crédito para cada caja pagadora, no pudiendo sobrepasar cada Conselleria los importes globales relacionados en el apartado 2.

B) Resolución de la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación por la que se establecen las dotaciones anuales para el año 2025 de los fondos de caja fija.

Vistas las solicitudes realizadas por las distintas Consellerias de la Generalitat con relación a las peticiones anuales de fondos de caja fija.

Y considerando que ninguna de las peticiones supera el límite del 2% de los créditos de los capítulos destinados a compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento más los gastos de inversión del ejercicio 2025.

Resuelvo

1.- Autorizar la dotación anual para pagos a realizar a través de fondos de caja fija para las Consellerias que se relacionan en el apartado 2.

2.- Establecer la dotación anual de la siguiente forma:

Presidencia de la Generalitat (CAP. II) 410.000,00

Presidencia de la Generalitat (CAP. VI) 10.000,00

Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, 5.400.000,00

Conselleria de Hacienda, 1.996.500,00

Conselleria de Justicia e Interior 980.000,00

Conselleria de Educación 15.000.000,00

Conselleria de Sanidad 15.192.210,00

Conselleria de Agricultura 2.351.700,00

3.- Las intervenciones delegadas de cada Conselleria procederán, a propuesta de la Subsecretaría u órgano equivalente, a realizar la documentación contable necesaria para efectuar las retenciones de crédito para cada caja pagadora, no pudiendo sobrepasar cada Conselleria los importes globales relacionados en el apartado 2.

C) Resolución de la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación por la que se establecen las dotaciones anuales para el año 2025 de los fondos de caja fija.

Vistas las solicitudes realizadas por las distintas Consellerias de la Generalitat con relación a las peticiones anuales de fondos de caja fija.

Y considerando que ninguna de las peticiones supera el límite del 7% de los créditos del capítulo destinado a compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento del ejercicio 2025.

Resuelvo

1.- Autorizar la dotación anual para pagos a realizar a través de fondos de caja fija para las Consellerias que se relacionan en el apartado 2.

2.- Establecer la dotación anual de la siguiente forma:

Presidencia de la Generalitat (CAP. II) 410.000,00

Presidencia de la Generalitat (CAP. VI) 10.000,00

Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, 5.400.000,00

Conselleria de Hacienda, 1.996.500,00

Conselleria de Justicia e Interior 980.000,00

Conselleria de Educación 15.000.000,00

Conselleria de Sanidad 15.192.210,00

Conselleria de Agricultura 2.351.700,00

3.- Las Intervenciones delegadas de cada Conselleria procederán, a propuesta de la Subsecretaría u órgano equivalente, a realizar la documentación contable necesaria para efectuar las retenciones de crédito para cada caja pagadora, no pudiendo sobrepasar cada Conselleria los importes globales relacionados en el apartado 2.

D) Resolución de la Secretaría Autonómica de Hacienda y Financiación por la que se establecen las dotaciones anuales para el año 2025 de los fondos de caja fija.

Vistas las solicitudes realizadas por las distintas Consellerias de la Generalitat con relación a las peticiones anuales de fondos de caja fija.

Y considerando que ninguna de las peticiones supera el límite del 7% de los créditos del capítulo destinado a compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento del ejercicio 2025.

Resuelvo

1.- Autorizar la dotación anual para pagos a realizar a través de fondos de caja fija para las Consellerias que se relacionan en el apartado 2.

2.- Establecer la dotación anual de la siguiente forma:

Presidencia de la Generalitat (CAP. II) 410.000,00

Presidencia de la Generalitat (CAP. VI) 10.000,00

Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, 5.400.000,00

Vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales (CAP. VI) 5.000,00

Conselleria de Hacienda, 1.996.500,00

Conselleria de Justicia e Interior 980.000,00

Conselleria de Educación 15.000.000,00

Conselleria de Sanidad 15.192.210,00

Conselleria de Agricultura 2.351.700,00

3.- Las Intervenciones delegadas de cada Conselleria procederán, a propuesta de la Subsecretaría u órgano equivalente, a realizar la documentación contable necesaria para efectuar las autorizaciones y disposiciones de crédito para cada caja pagadora, no pudiendo sobrepasar cada Conselleria los importes globales relacionados en el apartado 2.

78. En la Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2025, figura en el programa presupuestario "Atención primaria", en el capítulo VII, la línea de subvención de concurrencia competitiva S0151 «Plan de intervención arquitectónica en locales destinados a prestación asistencial sanitaria» cuyos beneficiarios serán los Ayuntamientos, por importe de 5.000.000,00 euros.

Por otra parte, la Dirección General de Atención Primaria, considera más adecuado posponer la primera convocatoria de esta línea al próximo año y transferir la dotación de la línea de subvención S0151 al capítulo II del mismo programa presupuestario.

En consecuencia, la Conselleria de Sanidad, propone una transferencia de crédito en el programa presupuestario "Atención Primaria", desde la línea de subvención S0151 «Plan de intervención arquitectónica en locales destinados a prestación asistencial sanitaria» al capítulo II del mismo programa, por importe de 5.000.000,00 euros, ya que los créditos que se propone transferir, no están vinculados a compromisos pendientes ni afectos a financiación condicionada y la modificación no tiene incidencia en el cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario.

Señale la respuesta CORRECTA:

A) La persona que tiene asignadas las competencias en materia de hacienda aprobará la anulación de crédito por importe de 5.000.000 euros, ya que la cuantía efectiva ha resultado inferior a la prevista en los presupuestos.

B) El Consell acuerda autorizar una minoración de crédito, en el presupuesto de gastos, en el capítulo VII por importe de 5.000.000 euros, suprimiendo la línea de subvención S0151 «Plan de intervención arquitectónica en locales destinados a prestación asistencial sanitaria»; y un incremento de crédito en el presupuesto de gastos en el capítulo II por el mismo importe.

C) De acuerdo con el artículo 49.1. c) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, no podrán realizarse transferencias desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes.

D) La persona que tiene asignadas las competencias en materia de hacienda autorizará la variación de estos importes en el presupuesto de gastos e ingresos por 5.000.000 euros.

79. En la Conselleria X eres la persona técnica encargada de la tramitación de unas ayudas de concesión directa y naturaleza corriente. La entidad beneficiaria es la Universitat Jaume I de Castelló. El importe de la ayuda es de 85.000 euros.

En la redacción de las bases reguladoras te planteas cuál de las siguientes opciones es la correcta:

A) Has de establecer un régimen de garantías para que la universidad pueda acceder a los pagos anticipados.

B) Puedes establecer un régimen de garantías para que la universidad pueda acceder a los pagos anticipados.

C) No debes, ni puedes establecer un régimen de garantías, dado que las universidades públicas están exoneradas de su constitución y, por lo tanto, acceden a los pagos anticipados sin ello y, debes limitarte a hacer expresión de esa circunstancia en las bases.

D) Puedes establecer un régimen de garantías, pero requiere de autorización por acuerdo del Consell.

80. Ejerces tu trabajo como técnica en el Servicio de Coordinación y Apoyo Técnico de la Subsecretaría de la Conselleria Z. Has recibido un expediente para la tramitación de un convenio anual de ayudas por parte un órgano gestor. No obstante, has observado un defecto o falta de documentación:

¿Por qué motivo podrías requerir al órgano gestor que cumplimentase el trámite?

A) Se trata de un proyecto de convenio de ayuda a la que no es de aplicación el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y falta el informe vinculante de la dirección general competente en materia de control y coordinación de ayudas públicas de la Generalitat sobre la adecuación y compatibilidad con la normativa de la Unión Europea sobre competencia.

B) Se trata de transferencias de capital y falta el informe favorable de la Dirección General competente en materia de presupuestos.

C) Falta la memoria económica suscrita por la directora general proponente del convenio.

D) Falta la petición del informe del Registro de Convenios de la Generalitat.

81. Se ha dictado una resolución desestimando la ayuda para alquiler de vivienda solicitada por Miguel Campoviejo, poniéndose seguidamente la notificación de la misma a disposición del interesado en la sede electrónica y enviándole el aviso de la puesta a disposición al dispositivo móvil por él indicado para ello.

La notificación contiene el texto íntegro del acto, pero no hay ninguna referencia a si la resolución pone fin a la vía administrativa, ni expresión de los recursos que proceden contra la misma ni el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

¿Qué consecuencias tienen los defectos de la notificación para la validez del acto?

A) Nulidad de pleno derecho.

B) Anulabilidad.

C) Ineficacia.

D) Ninguna, el acto será plenamente válido y eficaz.

82. Según el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿quién de los siguientes podrá, en algún caso, ser nombrado, por la persona titular de una Conselleria, como miembro de una mesa de contratación?

A) Un asesor de la persona titular de la Conselleria, especialista en la materia objeto del contrato.

B) Una funcionaria de carrera del órgano proponente del contrato, perteneciente a un cuerpo de Administración especial de la Generalitat, que preparó el pliego de prescripciones técnicas.

C) Un funcionario interino que presta servicios en la Subsecretaría de la Conselleria.

D) La persona titular de la Dirección General proponente del contrato, que no tiene delegada la competencia para contratar.

83. Una Conselleria ha celebrado un contrato basado en un Acuerdo Marco para la contratación centralizada de los servicios de limpieza para la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y entidades adheridas. Se adjudicó sin segunda licitación y con un valor estimado de 221.000 €. Un sindicato de trabajadores de la empresa adjudicataria deduce de la resolución de adjudicación que esta implica que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la limpieza. ¿Podría el sindicato presentar recurso especial en materia de contratación contra dicha resolución de adjudicación?:

- A) No, por falta de legitimación del sindicato.
- B) Sí.
- C) No, porque al no haber segunda licitación, la oferta de la empresa a la que pertenece el sindicato ya era conocida cuando se le adjudicó el Acuerdo Marco, momento en el cual el sindicato debió impugnar.
- D) No, porque el valor estimado no es superior a 221.000 €.

84. ¿Cuál de los siguientes informes o dictámenes es vinculante?

- A) En un contrato de suministro de material informático no inventariable, el informe técnico de valoración de una oferta anormalmente baja emitido por el servicio correspondiente, a solicitud de la mesa de contratación.
- B) El informe que emite la Dirección General competente en materia de función pública en relación con las solicitudes que cumplen los requisitos de participación en las convocatorias para proveer puestos de trabajo mediante libre designación en la Conselleria de Presidencia.
- C) El informe emitido por el Registro de Convenios de la Generalitat cuando se inicia, por una Conselleria, la tramitación de un proyecto de convenio para el fomento del deporte base.
- D) El informe emitido por la Abogacía de la Generalitat respecto a las bases reguladoras de subvenciones destinadas al sector de la alfarería, tramitadas por una Conselleria, para su concesión en régimen de concurrencia competitiva.

85. Según el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿en cuál de los siguientes expedientes de contratación, tramitados por la Administración de la Generalitat, es potestativa la constitución de una mesa de contratación?

- A) En un contrato de servicio de dirección facultativa de obras tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, con un valor estimado inferior a 60.000 euros y sin criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor.
- B) En un contrato de suministro de grupos electrógenos tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad por considerarse urgente contar con dichos aparatos para hacer frente a la inestabilidad del fluido eléctrico en centros de salud a causa de un acontecimiento imprevisible y de duración incierta.
- C) En un contrato de obras de canalización de aguas tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad debido a que, anteriormente, se licitó mediante procedimiento abierto y no se presentó ninguna oferta.
- D) En un contrato de servicio de desarrollo de un modelo predictivo de la afluencia turística estacional en la Comunitat Valenciana, tramitado mediante el procedimiento de asociación para la innovación.

86. Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 11 de la Constitución, en los países iberoamericanos podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen:

- A) Aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco.
- B) Siempre que tales países reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco.
- C) Previa concertación del correspondiente tratado internacional.
- D) Aunque no hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.

87. Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 17 de la Constitución, respecto a la detención preventiva:

- A) El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial en el plazo y en la forma previstos en la ley.
- B) En todo caso, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
- C) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
- D) No es posible porque nadie puede ser privado de su libertad ni obligado a declarar.

88. ¿Qué derecho constitucional No puede ser suspendido cuando se declare el estado de excepción?

- A) La inviolabilidad del domicilio.
- B) El derecho a ser informado de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención.
- C) La libre circulación por territorio nacional.
- D) El secreto de las comunicaciones telefónicas.

89. ¿Quién refrenda el acto del Rey de nombramiento de los miembros militares de su Casa?

- A) El Presidente del Gobierno.
- B) El Ministro que ostente la competencia sobre Fuerzas Armadas.
- C) El Jefe de la Casa Real.
- D) La Constitución establece que ese acto del Rey está exento de refrendo.

90. ¿Cuál de las siguientes materias podría ser regulada por decreto-ley, por no afectarle las limitaciones establecidas por el artículo 86 de la Constitución?

- A) La regulación de derecho a la negociación colectiva.
- B) El régimen de la Administración Local.
- C) La regulación del Tribunal de Cuentas.
- D) El derecho electoral general.

91. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución y en relación con la moción de censura:

- A) Deberá ser propuesta al menos por la mayoría simple de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
- B) Podrán presentarse mociones alternativas durante los dos días siguientes a su presentación.
- C) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura.
- D) Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra hasta que transcurran 60 días desde su votación.

92. Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución el gobierno cesa:

- A) Tras la dimisión del Presidente del Gobierno.
- B) Tras la muerte del Presidente del Gobierno.
- C) Tras la celebración de elecciones generales.
- D) Tras la convocatoria de elecciones generales.

93. De acuerdo con la Constitución, señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO:

- A) El procedimiento judicial será predominantemente escrito, sobre todo en materia criminal.
- B) Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
- C) El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito castrense y en los supuestos de estado de alarma, excepción y sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
- D) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

94. Según la Constitución, el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal se regulará:

- A) Por el Consejo General del Poder Judicial.
- B) En la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- C) Por ley orgánica.
- D) Por ley ordinaria.

95. De acuerdo con la Constitución, señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO:

- A) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del 31 de diciembre se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
- B) El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
- C) Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
- D) La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

96. De acuerdo con la Constitución, señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO:

- A) El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá al Gobierno un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
- B) El Tribunal de Cuentas censurará las cuentas del Estado.
- C) El Tribunal de Cuentas dependerá directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación de él en el examen y comprobación de su Cuenta General.
- D) Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad que los Jueces, pero no las mismas incompatibilidades.

97. Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con el artículo 150 de la Constitución

- A) Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.
- B) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
- C) La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
- D) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas. Corresponde al Congreso por mayoría absoluta su convalidación.

98. Según el artículo 145.1 de la Constitución, la federación de Comunidades Autónomas:

- A) Es posible, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la correspondiente Ley Orgánica.
- B) Sólo es posible previa autorización de las Cortes Generales.
- C) Sólo es posible si está previsto en los Estatutos de Autonomía, responde a los requisitos exigidos en la correspondiente Ley Orgánica y, tras su comunicación a las Cortes Generales, éstas la aprueban por mayoría cualificada de ambas Cámaras.
- D) No se admite en ningún caso.

99. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 141 de la Constitución, respecto de la provincia:

- A) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de las respectivas Comunidades Autónomas.
- B) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
- C) El gobierno y la administración de la provincia corresponderán a las Diputaciones, salvo que la Comunidad Autónoma decida asumir directamente estas funciones.
- D) Cualquier alteración de los límites provinciales ha de ser aprobada por las Cortes Generales mediante una ley de bases.

100. Señale la respuesta CORRECTA, según el artículo 138 de la Constitución, las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso:

- A) Exclusiones económicas o sociales.
- B) Discriminaciones económicas o sociales.
- C) Privilegios económicos o sociales.
- D) Desequilibrios territoriales.

101. Conforme a la Constitución, se puede interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para recabar la tutela de:

- A) La objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución.
- B) El derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio.
- C) El derecho de protección de la salud.
- D) El derecho a una vivienda digna y adecuada.

102. De acuerdo con la Constitución, señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO:

- A) Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con quince años de ejercicio profesional.
- B) Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.
- C) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de seis años y se renovarán por terceras partes cada tres años, no pudiendo ser renovado su mandato.
- D) El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

103. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el idioma valenciano NO es acorde al contenido del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana?

- A) La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano.
- B) Se delimitarán por ley los territorios en los que la Administración de la Comunitat Valenciana esté exceptuada del uso del valenciano frente a los ciudadanos.
- C) Todos tienen derecho a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano.
- D) La Generalitat adoptará las medidas necesarias para asegurar el conocimiento del valenciano.

104. Señale la afirmación INCORRECTA. Según el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

- A) La Generalitat procurará a las personas afectadas de discapacidad su integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, mediante medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos.
- B) Las familias que incluyan personas mayores o menores dependientes, o que alguno de sus miembros esté afectado por discapacidad que exija cuidados especiales, tienen derecho a una ayuda de la Generalitat, en la forma que determine la Ley.
- C) La Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de los sordos, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto.
- D) La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, podrá garantizar a toda persona afectada de discapacidad, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía, su integración profesional y su participación en la vida política de la comunidad.

105. ¿Por qué actos gozará de aforamiento un diputado de Les Corts en materia de responsabilidad civil?

- A) Por actos cometidos dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.
- B) Por opiniones emitidas en sesiones de Les Corts.
- C) Por actos cometidos y opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo.
- D) En ningún caso gozará de aforamiento en materia de responsabilidad civil.

106. Indique la afirmación INCORRECTA. De acuerdo con la Ley 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana:

- A) En las elecciones para diputados de Les Corts, para la atribución de escaños de acuerdo con los resultados del escrutinio, no se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 5 por 100 de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.
- B) La calificación de las inelegibilidades se verificará previamente a la presentación formal de la candidatura.
- C) A cada una de las tres provincias le corresponden un mínimo inicial de 20 Diputados.
- D) Las causas de inelegibilidad de los Diputados lo son también de incompatibilidad.

107. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana ¿qué órgano de la Generalitat podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad?

- A) El President de la Generalitat, por propia iniciativa o a propuesta del Consell o de Les Corts.
- B) El Consell.
- C) Les Corts, por mayoría absoluta de sus miembros.
- D) Les Corts, por mayoría simple.

108. Indique la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el Consell podrá dictar disposiciones legislativas provisionales, que adoptarán la forma de decretos-leyes, y que no podrán afectar:

- A) Al ordenamiento de las instituciones básicas de la Generalitat.
- B) A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía.
- C) Al régimen electoral de la Comunitat Valenciana.
- D) Ni el Consell, ni Les Corts, tienen competencia para adoptar decretos-leyes, ese instrumento es solo posible solamente para el Gobierno de España, en virtud de la Constitución.

109. Indique la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el cargo de conseller es compatible:

- A) Con la condición de Senador.
- B) Con el cargo de Diputado de Les Corts.
- C) Con cualquier actividad profesional.
- D) Con cualquier actividad mercantil.

110. Indique la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, informar los asuntos que cada Conseller deba someter al Pleno del Consell o al President, es competencia de:

- A) Las Direcciones Generales.
- B) Las Secretarías Autonómicas.
- C) Las Subsecretarías.
- D) Las Subdirecciones generales.

111. En el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana se configura al Consell Jurídic Consultiu como:

- A) El órgano consultivo supremo de Les Corts en materia jurídica.
- B) El órgano consultivo supremo de las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana en materia jurídica y económica.
- C) El órgano consultivo supremo de la Administración Autonómica y de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica y económica.
- D) El órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica.

112. El Síndic de Greuges NO podrá investigar las actuaciones e inactividades de:

- A) La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
- B) Les Corts.
- C) Las Diputaciones Provinciales de la Comunitat Valenciana, así como los organismos y entidades que dependan de ellas.
- D) El Consell Jurídic Consultiu.

113. Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua, esta:

- A) Es una institución de carácter público, adscrita a la Conselleria competente en materia de cultura.
- B) Utilizará el valenciano como lengua ordinaria de trabajo y en el ejercicio de sus funciones.
- C) Fijará, a solicitud de la Generalitat, las formas lingüísticamente correctas de la topografía y la heráldica oficial de la Comunitat Valenciana, para su aprobación oficial.
- D) Tendrá su sede en la ciudad de Valencia.

114. ¿Qué competencias corresponden a la Generalitat en materia de Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana?

- A) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, a excepción de las normas que configuran el régimen económico de ésta, y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
- B) La competencia exclusiva para la organización, administración y gestión de las instituciones prestadoras del servicio dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.
- C) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de organización, régimen económico, administración y gestión de las instituciones prestadoras del servicio dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.
- D) Únicamente le corresponden competencias para la ejecución de la legislación del Estado, pudiendo asumir, en virtud de la misma, facultades, competencias y servicios en la materia, así como la tutela de instituciones y entidades, sin perjuicio de la alta inspección que se reserve el Estado.

115. Señale la opción CORRECTA. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, en el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de:

- A) Régimen minero y energético.
- B) Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
- C) Propiedad intelectual e industrial.
- D) Mediadores de seguros.

116. Señale la afirmación CORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Tratado de la Unión Europea (TUE):

- A) Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la residencia en un Estado miembro.
- B) Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en las normas superiores del derecho interno.
- C) La condición de ciudadano de la Unión contempla el derecho a formular peticiones al Parlamento Europeo.
- D) Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones del Estado miembro en el que resida.

117. Señale la afirmación CORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Tratado de la Unión Europea (TUE):

- A) Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.
- B) La Carta Europea de Derechos Fundamentales forma parte del derecho primario comunitario, a nivel inmediatamente inferior que los Tratados Constitutivos.
- C) El respeto a los derechos de las personas pertenecientes a minorías están contemplados en el derecho primario de la Unión, pero sin ser fundamento de la misma.
- D) No podrá suspenderse el derecho de voto en Consejo, del representante del Gobierno de un Estado miembro sobre el que se haya constatado la violación grave de algún valor de la Unión.

118. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique la afirmación CORRECTA:

- A) Una recomendación no es un acto jurídico.
- B) Un dictamen puede ser un acto legislativo.
- C) Las recomendaciones y dictámenes que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos.
- D) Los dictámenes y recomendaciones son actos jurídicos.

119. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique la afirmación CORRECTA:

- A) Las recomendaciones y directivas serán vinculantes.
- B) La decisión no será obligatoria en todos sus elementos.
- C) El dictamen será obligatorio en todos sus elementos.
- D) El reglamento y la decisión son obligatorios en todos sus elementos.

120. Indique la afirmación CORRECTA. Según el Tratado de la Unión Europea:

- A) El Parlamento Europeo ejercerá de forma exclusiva la función legislativa y la función presupuestaria.
- B) Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
- C) El Consejo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión.
- D) El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión y su número, incluido el Presidente, no excederá de setecientos cincuenta.

121. Indique la afirmación INCORRECTA. Según el Tratado de la Unión Europea, la Comisión Europea:

- A) Promoverá el interés general de la Unión.
- B) Asume funciones de representación exterior de la Unión.
- C) Su mandato es de 5 años.
- D) Aprobará y ejecutará el presupuesto de la Unión.

122. Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias:

- A) Implantarán medidas para la promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público, previa negociación con los partidos políticos.
- B) Garantizarán los derechos reconocidos en esta ley para el conjunto del personal a su servicio.
- C) Impartirán formación inicial y continuada al personal a su servicio sobre diversidad en materia de orientación sexual.
- D) Incluirán en los programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI.

123. ¿Cuál es el objeto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?

- A) Regular el funcionamiento de los servicios sociales en relación con la violencia doméstica.
- B) Actuar contra la violencia ejercida sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad.
- C) Actuar contra la violencia ejercida sobre las mujeres por desconocidos en espacios públicos.
- D) Establecer normas penales aplicables exclusivamente a agresiones físicas dentro del matrimonio.

124. Señale la afirmación INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las Administraciones Públicas deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a:

- A) Los contratos mayores que podrá realizarse trimestralmente.
- B) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos.
- C) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales.
- D) Los presupuestos.

125. Señale la afirmación INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- A) La protección del medio ambiente.
- B) La protección de la información relativa a las agendas institucionales y de trabajo de los altos cargos.
- C) La política económica y monetaria.
- D) El secreto profesional.